

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة، يوم الأربعاء ٣٠ يناير ٢٠١٣ م ، الموافق ١٨ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ ، برئاسة سعادة القاضي / سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .

وعضوية السادة القضاة : الدكتور محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة الدستورية،
وسلمان عيسى سيادي، والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني، ونوفل بن عبدالسلام غربال، وعلي
عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، أعضاء المحكمة الدستورية.

وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر، أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي :

في الدعوى المٌقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/٣/٢٠١٢) لسنة (١٠) قضائية.

المُقامة من :

نجوى غالب محمد .

وكيلها المحامي / محمود يعقوب يوسف .

ضد :

١- صاحب السمو الملكي الأمير رئيس مجلس الوزراء (بصفته) .

ويمثله جهاز قضايا الدولة .

٢- ممتاز عبدالقادر عبدالرحمن .

وكيلتها المحامية / هدى سعد .

الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من مايو سنة ٢٠١٢م، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة بطلب الحكم :

بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م، بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار وبالأخص المادة الأولى منه ، فيما تضمنه من قصر تطبيق أحكامه على العقارات المؤجرة في المنامة والمحرق دون سائر أرجاء المملكة، ومن ثم انطباقه على العقارات كافة أيّا كان موقعها، وذلك لمخالفة نص المادتين (٤) و(١٨) من الدستور مع تضمين المدعى عليهما المصروفات .

قدم جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى لعدم اتصال المحكمة بها بالطريق الذي رسمه القانون ، واحتياطياً : بانتهاء الخصومة ، ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوى.

وقدّمت وكيلة المدعى عليها الثانية مذكرة دفعت فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطياً : عدم قبول الدعوى لانتهاء مصلحة المدعية .

ونُظرت الدعوى على النحو المُبين بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة النطق بالحكم في جلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتلخص في أن المدعى عليها الثانية في الدعوى الدستورية الماثلة ، قد أقامت الدعوى رقم ٢٠١٢/٢٩٩ أمام محكمة الأمور المستعجلة الأولى طالبة الحكم بطرد المدعية في الدعوى الدستورية من العين المؤجرة لعدم رغبتها في تجديد عقد الإيجار لانتهاء مدته ، وأثناء نظر الدعوى قدم وكيل المدعية مذكرة دفع فيها بعدم دستورية الإعلان رقمي (٤٢) لسنة ١٣٦٥هـ و(١٢) لسنة ١٣٧٣هـ، والمرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م لإخلالها بمبدأ المساواة

والتمييز بين المواطنين بشأن امتداد عقود الإيجار وسريانها فقط على العقارات الواقعة في نطاق بلديتي المنامة والمحرق ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع ، صرحت لها بجلسة ٢٩ أبريل ٢٠١٢م بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة .

وحيث إنه من المقرر أن المحكمة الدستورية بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطىها وصفها الحق ، وتكييفها القانوني الصحيح ، محددة نطاقها على ضوء طلبات الخصوم فيها مستظهرة حقيقة أبعادها ومراميها، مستلزمة معاني عباراتها غير مقيدة بمبانيها ، وكان البين من الأوراق أن وكيل المدعية قدم مذكرة أمام محكمة الموضوع طلب التصريح له بما يُفيد رفع الدعوى الدستورية بالطعن على الإعلان رقمي (٤٢) لسنة ١٣٦٥هـ و(١٢) لسنة ١٣٧٣هـ، والمرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار، وفي صحيفة الدعوى الدستورية قصر طعنه بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م ، وبالأخص المادة الأولى منه فيما تضمنه من قصر تطبيق أحكامه على العقارات المؤجرة في المنامة والمحرق دون سائر أرجاء المملكة ، ومن ثم انطباقها على العقارات كافة أيًا كان موقعها، وبالتالي يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة بالطعن بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م بشأن تعديل بعض قوانين الإيجار.

وحيث إن جهاز قضايا الدولة دفع الدعوى الراهنة بعدم قبولها لعدم اتصال المحكمة بها بالطريق الذي رسمه القانون على سند من القول إن محكمة الأمور المستعجلة الأولى لم تذكر النصوص المطعون بعدم دستوريته ولا أوجه مخالفتها للدستور في قرارها ، مكتفية بالتصريح للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية ، وهذا الدفع مردود بما تنص عليه الفقرة (ج) من المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢م بإنشاء المحكمة الدستورية بأن تقدر محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، المبدى أمامها ، فإذا رأت جديته أجلت نظر الدعوى ومنحت مبدى الدفع أجلاً ، لا يجاوز شهراً لرفع الدعوى الدستورية ، فلم يلزم النص المشار إليه محكمة الموضوع الإفصاح عن أوجه تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية ، إذ يكفي للكشف عن هذا التقدير ، تأجيل نظر الدعوى الموضوعية ، لتقديم ما يُفيد الطعن بعدم الدستورية ، أو ما يُنبئ عن رغبة محكمة الموضوع في الوقوف على دستورية النص المُراد تطبيقه على النزاع ، المنظور أمامها ، وإذ الثابت من الأوراق أن المدعي دفع بعدم دستورية الإعلان رقمي (٤٢) لسنة ١٣٦٥هـ، و(١٢) لسنة ١٣٧٣هـ، والمرسوم بقانون

رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م في مذكرته المقدمة لمحكمة الموضوع بجلسة ٢٩ أبريل ٢٠١٢م، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة ٢٧ مايو ٢٠١٢م لتقديم ما يُفيد إقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية ، فإن ذلك يكشف ، في ذاته ، عن تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع بعدم الدستورية المُبدى أمامها ، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول هذه الدعوى في غير محله ، متعين الرفض .

وحيث إنه عن الدفع بانتهاء الخصومة في الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم (د/٢/٢٠٠٦) السنة الرابعة القضائية الصادر بجلسة ٢٤ نوفمبر ٢٠٠٨م، فهذا دفع غير صحيح ، ذلك أنه متى حددت المحكمة الدستورية بطرق الدلالة المختلفة معنى معيناً لمضمون نص تشريعي منتهية من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى من دون أن تقابل هذا النص بأحكام الدستور وتنزل حكم هذا الأخير عليه، فلا تمتد إلى منطوق هذا الحكم القائم على هذا المعنى الحجية المطلقة التي أسبغها قانون المحكمة الدستورية على أحكامها في المسائل الدستورية، ذلك وكان الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/٢/٢٠٠٦) السنة الرابعة القضائية بجلسة ٢٤ نوفمبر ٢٠٠٨م قد جاء في أسبابه أن مقتضى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م أنه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٢ نوفمبر ١٩٧٠م ، يكون لكل مُستأجر لعقار أيّاً كان نوع هذا العقار وأيّاً كان موقعه الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته ، وانتهى إلى القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م لانتفاء مصلحة الطاعن في هذا الطعن على هذا المرسوم لاستفادته من مزاياه ، وإذ كانت المحكمة لم تفصل في دستورية هذا المرسوم وبالأخص المادة الأولى - المطعون فيها - فلم تقرر ما إذا كان هذا النص يُوافق أو يُخالف أحكام الدستور ، فإن حجية حكمها بعدم القبول تكون مقصورة على هذا النطاق وحده، ولا تمنع من العودة إلى بحث دستورية هذا المرسوم ، ويغدو الدفع بانتهاء الخصومة في الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها في الحكم رقم (د/٢/٢٠٠٦) لسنة (٤) قضائية في غير محله .

وحيث إنه عن الدفع المُبدى من وكيلة المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية في إقامة هذه الدعوى فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية ، بأن يكون

الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، كما أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة ، وهذا الشرط يرسم حدود ولاية المحكمة الدستورية ، فلا تمتد ولايتها لغير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي وبالقدر اللازم للفصل فيه . كما أن مؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الخصوم الذين أضرروا من جراء تطبيق النص المطعون عليه ، سواء كان هذا الضرر وشيكاً يتهدهم أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها ، ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائداً في مصدره إلى النص المطعون عليه ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها ، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

وحيث إن محور النزاع الموضوعي يدور حول حق المؤجر- المدعى عليه- في طرد المستأجرة - المدعية - من العين محل النزاع لانتفاء مدة الإيجار، وحق الأخيرة في الاستمرار في العين المؤجرة رغم انتهاء المدة.

وحيث إنه من المقرر أن الرقابة على الشرعية الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة وحدها، تقتضيها ابتداءً أن تحدد للنصوص القانونية المطعون عليها مضامينها ومراميها قبل أن تقابلها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها أو خروجها عليها ، فلا يكون تحديدها لنطاق النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور - سواء في معناها أو مغزاها - إلا عملاً مبدئياً سابقاً بالضرورة على خوضها في مناعيتها. كما أن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً ، ولا بالصورة التي فهمها بها القائمون على تنفيذها، وإنما مردّ اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها على الأعمال التشريعية جميعها والتي أسند الدستور اختصاص الفصل فيها إلى المحكمة الدستورية دون غيرها.

وحيث إن المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار يتضمن ثلاث مواد تجري نصوصها على النحو التالي :

مادة (١) : ((لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته ، ويستفيد من هذا الحكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته)) .

مادة (٢) : ((يلغى الإعلان رقم ١٣٦٧/٣٤ هـ الصادر في ٢٦ رمضان ١٣٦٧ هـ)) .

مادة (٣) : ((يعتبر هذا القانون ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية)) .

وحيث إن مقتضى نص المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون انه اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٢ نوفمبر ١٩٧٠م، يكون لكل مستأجر لعقار أيًا كان نوع هذا العقار وأيًا كان موقعه الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته .

وإذا كان ذلك، وكان نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م يسري على كل شاغل لعقار أيًا كان موقع هذا العقار، وكانت المدعية من المخاطبين بأحكام هذا النص وتستفيد من مزاياه، فإن مصلحتها في إقامة الدعوى طعنًا عليه تكون منتفية، مما يتعين معه - والحال كذلك - الحكم بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب :

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة .

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة نائب الرئيس رئيس المحكمة